

주의요구 / 통 보

1. 제 목 : 경비관리업무 개선 및 관련 내규 개정 필요
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항에 따라 담보물건의 경비관리 업무를 총괄하고 있다. 또한 「업무분장세칙」 제10조 제2항에 따르면 경영지원실에 비상계획부를 둔다고 되어 있고, 비상계획부는 같은 항 제3호에 따라 경비·당직·소방업무를 총괄하고 있다.

경비업무 관련 내규로는 「경비관리업무처리요강」(이하 “요강”이라 한다)이 있고 요강의 소관부점은 경영지원실로 되어있으며 비상계획부장은 요강 제7조에 따라 「최저임금법」을 적용하여 경비목적물의 2023년 도급보수를 결정한 후 이를 경비용역 수요 부점에 통보하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(ㄱ) 관계 법령 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 제1항 및 같은 법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)에 따르면 계약은 원칙적으로 일반경쟁에 부쳐야 하나 추정가격이 2천만 원 이하인

용역은 수의계약을 할 수 있다고 되어 있고, 같은 시행령 제7조 제4호에 따르면 총 계약금액이 확정되지 않을 경우에는 금액을 추정(계약기간 미정 시 1월분 추정지급액 × 48)하도록 되어 있다.

그리고 조달청 해석사례(공개번호 2205180036)에 따르면 “특별한 사유 없이 특약으로 계약기간을 1년씩 자동연장하는 계약조건은 타당해보이지 않고, 새로운 입찰을 통해 제3자에게도 공정한 기회를 주는 것이 국가 계약법 상 경쟁의 원칙에도 부합한다”는 해석이 있으며,

안전행정부(現 행정안전부) ‘2014 국가계약실무 편람’ 주요 질문사항에도 “새로운 계약 체결시까지 동일한 조건으로 계약이 연장된 것으로 한다” 등의 ‘자동연장’ 조항은 ‘한시적 규정’으로 엄격히 해석¹⁾한다는 전제하에 반영하여야 하고, 자동연장 조항이 당사자 간 계약 효력을 지속시켜주는 효과는 있을 수 있겠지만 관계법령의 단속규정을 위반한 계약담당자의 징계 문책 등의 책임까지 면제되는 것은 아니라고 되어 있다.

한편, 기획재정부 역계약일반조건(이하 “계약예규”라 한다) 제4조 제1항과 기획재정부 등²⁾의 「용역근로자 근로조건 보호지침³⁾ 설명자료(이하 “보호지침”이라고 한다)」에 따르면 용역계약서 작성 시 용역계약 일반조건·특수조건, 과업내용서, 산출내역서를 포함하도록 되어 있으며 특별한 사정이 없는 한 고용을 승계함을 명시하여야 한다고 되어 있다.

1) 상기 조달청 해석사례에서는 ‘계약종료일까지 계약이 이루어지지 않아 한정적으로 차기계약 시 까지 단기간·잠정적으로 연장하는 특약이 일반적’이라고 되어 있음

2) 기획재정부, 행정자치부(現 행정안전부), 고용노동부 등 관계부처 합동 발표(2019년 9월)

3) 「공공기관 경영평가편람」 ‘2. 사회적 책임_일자리 및 균등한 기회’ 세부평가에 ‘보호지침 준수(0.1점)’가 포함되어 있음

(ㄴ) 공사 내규

요강 제3조 제1항 제1호에 따르면 경비관리 주무부점⁴⁾장(이하 “주무부점장”이라 한다) 및 지역본부 본부장⁵⁾은 경비회사⁶⁾와 별지 제5호서식의 ‘경비용역도급 기본계약서’를 작성하여 ‘기본계약’을 체결한다고 되어 있고, 같은 조항 제2호에 따르면 경비목적물 관리부점장(이하 “관리부점장”이라 한다)은 기본계약을 체결한 회사와 별지 제6호서식(이하 “개별약정서”라 한다)에 따라 개별약정을 체결한다고 되어 있으며, 기본계약서 제16조에 따르면 계약기간 갱신여부에 대한 상호간의 통지가 없을 경우에는 동일한 조건으로 자동연장된 것으로 본다고 되어 있다.

또한, 같은 요강 제7조 제1항에 따르면 경비목적물의 도급보수는 「최저임금법」을 적용하여 주무부점장이 매년 결정한다고 되어 있고, 제25조 제2항에 따르면 관리부점장은 경비관리용역업체 현황을 매월말 기준으로 다음 달 5일까지 주무부점장에게 보고(이하 “경비 현황보고”라 한다)한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경비관리업무 현황⁷⁾을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

4) 「업무분장세칙」에 따라 담보물건 경비관리업무를 총괄하는 부점

5) 주무부점장의 경우 기본계약 체결대상의 소재지에 별도 제한이 없으나 지역본부 본부장은 지역본부 소재지에 주사업장이 있는 경비회사와 기본계약을 체결한다고 되어 있음

6) 「경비업법」에 따라 경비업의 허가를 받은 법인

7) 각 부점에서 회신한 경비용역은 총151건(종합관리, 일반적인 형태의 경비용역 포함)이나, 본 요강에 따른 기본계약/개별약정 형태인 28건을 대상으로 점검

(ㄱ) 계약관련 개선 필요

계약예규 및 보호지침에 따라 용역계약서 작성 시 ‘용역계약 일반조건·특수조건, 과업내용서, 산출내역서’ 등을 포함하여야 하는데도 경비관리 업무 관련 부점들은 단지 기본계약서와 개별약정서만 작성하여 계약을 체결하는 것으로 확인되어 계약예규 및 보호지침을 준수할 수 있도록 요강 개정의 필요성이 있다고 판단된다.

한편, 현재 공사와 기본계약을 유지하고 있는 업체는 [표 8]과 같이 총 12개인데 대부분 기본계약을 수의계약 방식으로 체결하였고, [별표 1]과 같이 월 도급비에 따른 추정가격이 2천만 원을 초과⁸⁾하는 개별약정도 기본계약 업체와 수의계약 방식으로 체결하였으며, 모든 업체가 계약기간을 자동연장하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 8] 기본계약 체결 현황

순번	경비업체명	개별약정 체결(총 28건)	최초 계약방법	최초계약일
----	-------	----------------	---------	-------

“기재생략”

* 사내업무망 시스템은 2007년 이전 생산·접수된 전자문서를 조회할 수 없어 확인불가

8) 월 도급비가 가장 낮은 화상경비도 도급 보수액이 월 60만 원이므로 계약종료일이 미정일 경우 국가계약법 시행령 제7조 제4호에 따라 추정가격이 28.8백만원(60만 원 × 48)이 되어 수의계약이 불가함

이는 '수의계약 대상' 여부와 같이 국가계약법 상 중요사항이 요강에 반영되어 있지 않고, 기본계약서 제16조의 '자동연장' 조항에서 비롯된 것으로 판단된다.

따라서, 요강에 입찰계약 또는 수의계약 대상을 명시하고 자동 연장 조항은 삭제하며 계속 연장되고 있는 기존 계약은 경쟁입찰의 방식으로 갱신⁹⁾하는 등의 조치를 통해 국가계약법 등을 준수할 필요가 있다.

한편, 위 [표 8]과 같이 개별약정 건 수의 절반 이상(28건 중 15건)이 1개 업체((주)▲▲)와 체결되고 있음이 확인된 바, 향후 경비용역 계약이 특정 업체에 편중되지 않도록 합리적인 기준을 마련할 필요가 있다고 보여진다.

(ㄴ) 경비업무 총괄관리 필요

요강 제25조에 따르면 경비관리용역업체 현황보고는 '매월' 하도록 되어 있음에도 실제로는 경비관리 주무부점장 요청¹⁰⁾이 있는 경우에만 보고하고 있었는데, 경비관리 주무부점은 취합결과에 대한 별도 내부 결재문 생성도 하지 않았음은 물론, 'XX.3월 이후 감사일 현재까지 약 14개월 동안에는 현황보고 요청도 하고 있지 않아 공사 전체의 경비업무 현황을 파악하기조차 어려웠다.

이에 감사반이 직접 각 부점에 경비업무 현황자료를 요청하였는데 기본계약과 개별약정 건수를 누락하여 회신하거나 경비형태가 '화상경비' 인데도 '무인경비'로 회신하는 등 경비 현황자료의 정합성도 떨어지는 것으로 파악되었다.

9) 다만, 용역근로자는 승계가 가능하도록 명시하여 보호지침 준수 필요

10) 최근 5년 동안 'XX.X월, XX월/'XX.X월, X월/'XX.X월, X월, XX월/'XX.X월에 총 X차례에 걸쳐 요청한 것으로 확인됨

한편, 요강 제7조 제1항에 따라 비상계획부는 「2023년 경비용역 도급 보수 변경(24시간 기준 274,270원)」을 각 부점에 통보(20XX. 2. XX.)하였으므로 이에 따라 경비용역 도급보수를 지급하여야 하는데도

경기지역본부의 경우 ○○○○ 시 소재 국유재산에 대한 20XX.1월부터 20XX. 5월까지 경비용역 도급보수를 XX월 간 2021년 기준(24시간 기준 248,144원)으로 과소 지급¹¹⁾¹²⁾해왔던 것으로 확인되었으며,

○○○○시 ○○ ○○동 소재 국유재산(인천지역본부, 2021. 4월), 경상북도 ○○군 소재 국유재산(○○○○지역본부, 20XX. X월), 대구광역시 서구 소재 국유재산(○○○○지역본부, 20XX. X월)의 경우 용역계약 체결 시 경비업체에서 제출한 별도의 견적서에 따라 경비용역 도급보수를 지급하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 경비업무 현황이 정확하게 관리되고, 통보한 경비용역 도급 보수에 따라 지급될 수 있도록 경비관리 주무부점은 요강에 따라 정기적으로 각 부점의 현황보고를 취합하고 그 결과를 기록·관리할 필요가 있다. 다만, 요강 제25조 제2항에서 ‘매월 말’로 되어 있는 현황보고 주기는 업무효율을 감안하여, 합리적으로 조정 가능한 것으로 보여진다.

11) 'XX년 약 XX만 원(보수차액 XX,XXX원×365일), 'XX년 약 395만 원(보수차액 XX,XXX원×151일) 과소지급

12) 경비회사가 스스로 용역료가 고액이라고 판단하여 경기지역본부 담당자와 협의 후 2021년 기준으로 계속 청구한 것으로 확인되었으며, 향후 분쟁발생 예방 차원에서 해당 경비회사로 부터 사실 확인을 위한 문서를 받도록 경기지역본부에 요청하여 관련 서류 징구 완료(경비용역 도급 보수금액에 대한 청구의 건, 한종경제 20XX-201호, 20XX.6.19.)

(ㄷ) 경비용역 여부 및 경비용역 방식 결정에 대한 기준 필요

[별표 1] 개별약정 현황에 따르면 X곳에서 제1경비(주간 유인, 야간 무인) 형태, 10곳에서 제2경비(주간 유인, 야간 무인·화상) 형태, 3곳에서 제3경비(주·야간 유인) 형태, 총 9곳에서 무인·화상 경비형태의 용역이 수행되고 있다.

그러나 국유재산 및 담보물 등 경비목적물에 대한 경비 용역의 필요성과 경비용역의 방식을 결정하는 절차를 살펴 본 결과, 일관성 있게 적용되는 기준은 없었고 담당자의 현장점검 등을 통한 다소 자의적인 판단에 의존하고 있는 것으로 파악되었다.

따라서, 관련 예산의 효율적 집행과 체계적인 관리를 위해 경비용역의 필요성 판단 및 경비방식(형태) 결정과 관련한 일관성이 있는 기준이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 먼저 경영지원실 부속부점인 비상계획부와 경비용역 총괄 업무에 대한 역할을 명확하게 정립한 후, 관련 내규와 업무절차를 합리적으로 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 관련 내규에 따라 경비관리용역업체 관리가 효과적으로 이루어지도록 현황자료 취합 등 관련 업무를 철저히 하고, 국가계약법 등 관계법령을 미준수하는 사례가 발생하지 않도록 내규 관리를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

각 부점이 경비용역 도급계약을 체결함에 있어 국가계약법 등 관련 법규를 준수하고, 용역업무 관리가 효과적으로 이루어 질수 있도록 업무 절차 및 관련 내규를 합리적으로 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

[별 표 1]

개 별 약 정 현 황

(단 위 : 만 원)

순번	목적 물	재 산 구 분	계 약 방 법	경 비 업 체 명	경 비 방 법	월 도 금 비	계 약 시 작 일
----	------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------

“기재 생 략”

* 제1경비: (주간)유인+(야간)무인, 제2경비: (주간)유인+(야간)무인화상, 제3경비:주·야간유인

** VAT(부가가치세) 별도

*** 연번 10(00인천 000 00대로XXX번길 XX-XX)의 경우 13시~18시까지 1인 5시간에 한해 유인경비

**** ☎☎☎ 00시 00면 00리 XX 소재 물건에 대한 경비용역 계약 1건의 경우 목적물(기계류)을 창고에 보관하는 형태의 계약으로 일반 경비용역과는 상이하여 별도 계약 체결(캠코동산금융지원(주) (주)000롤(XX-20XX-X) 담보물 이동 승인, 기업자산매각지원차-1610, 2021.6.28.)